Potrero

UN PRODUCTO DE gregal.tech

LEGAL, DATOS Y CUMPLIMIENTO

Lo que hay que resolver con un abogado.

Mapa de obligaciones, riesgos y documentos a preparar antes de recibir datos de personas y dinero de ligas.

AVISO

Cómo usar este documento

NO ES ASESORAMIENTO LEGAL

Este documento ordena preguntas y tareas para llevar a un abogado especialista en datos personales, comercio electrónico y derecho societario/tributario de Argentina, y a un contador. Las referencias a normas son orientativas y **deben verificarse en su versión vigente**. En nuestra investigación no pudimos confirmar los requisitos actuales de inscripción de bases de datos ni el tratamiento específico de datos de menores: son prioridad de consulta.

Potrero trata **datos personales (incluidos DNI, fotos, aptos físicos y datos de menores)**, intermedia **dinero** y comunica por **WhatsApp** a miles de personas. Es el área de mayor riesgo legal y reputacional del producto. Tiene que estar resuelta antes de la beta con ligas reales.

Prioridades

Prioridad	Tema	Cuándo
1	Datos de menores, DNI y aptos físicos (consentimiento, base legal, seguridad)	Antes de la beta
1	Rol de la plataforma frente al dinero (marketplace con Mercado Pago) y régimen fiscal	Antes de cobrar la primera comisión
1	Términos de servicio, privacidad y contrato con ligas	Antes de la beta
2	Marca y nombre	Ya, antes de invertir en identidad
2	Mensajería (WhatsApp, email, push) y consentimiento de comunicaciones	Antes del envío masivo
2	Sponsors y publicidad	Antes de vender espacios
3	Seguros, propiedad intelectual del software, empleo y contratistas	Antes del lanzamiento

1

Datos personales

Marco de referencia (a verificar)

- **Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales** y su decreto reglamentario. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es la autoridad de aplicación y puede sancionar.
- Verificar si existe normativa más reciente o proyectos de reforma que cambien los requisitos de consentimiento, transferencias y seguridad.
- Normas sobre protección de niñas, niños y adolescentes y capacidad de menores (Código Civil y Comercial). Definir con el abogado **a qué edad un adolescente puede consentir por sí mismo y cuándo se requiere al tutor**. Recomendación inicial conservadora: exigir autorización de padre, madre o tutor para toda persona menor de 18 años.

Roles de tratamiento

Quién	Posible rol	Consecuencia
Organizador / liga	Responsable del tratamiento de los datos de sus equipos y jugadores	Decide qué documentación pide y para qué.
Potrero	Encargado (en lo que procesa por cuenta de la liga) y responsable (de sus propios datos: cuentas, perfiles, métricas)	Necesita contrato de tratamiento con cada liga y una política propia.
Mercado Pago, WhatsApp/BSP, nube	Subencargados	Cláusulas contractuales, transferencia internacional de datos.

El abogado debe confirmar si Potrero es responsable, encargado o ambos según cada flujo, porque determina quién registra la base, quién responde a los pedidos de los titulares y quién responde ante un incidente.

Obligaciones a cubrir

La columna "Estado" dice qué ya hace el producto. **Implementado (provisorio)** significa que funciona en la demo con un criterio conservador nuestro, pero espera el aval del abogado: textos, edades y plazos pueden cambiar. Las cifras (edades, plazos) están en `datos.json`.

Obligación	Qué hay que hacer	Dónde se implementa	Estado
Inscripción de bases de datos	Confirmar si la base debe inscribirse ante la AAIP y quién la inscribe (liga, Potrero, ambos), y plazos de actualización.	Trámite legal	Pendiente (E28-05).
Consentimiento informado	Texto claro, finalidad, destinatarios, derechos, datos sensibles; guardar versión, fecha y origen del consentimiento.	Registro `Consent`; flujo de alta	**Implementado (provisorio):** consentimientos versionados con quién, cuándo y qué versión: participación del menor, imagen y términos del jugador al crear su cuenta. Falta el texto legal.

Consentimiento de tutores	Flujo de autorización para menores, con prueba (quién, cuándo, cómo se verificó).	Rol Tutor; documento 1	**Implementado (provisorio):** el tutor autoriza en línea por un link de un solo uso que vence a los 14 días; queda su nombre, DNI y vínculo, y puede revocar. Menor = menos de 18 años.
Datos sensibles	Salud (apto físico) y otros: determinar si son datos sensibles y las condiciones especiales; minimizar (guardar solo el resultado y la fecha de vencimiento si es posible).	Modelo de datos	**Implementado (provisorio):** número de DNI y datos de salud cifrados campo por campo; el DNI se compara por hash para detectar duplicados. Hoy **se guarda el archivo del apto**, no solo estado y vencimiento: pregunta al abogado.
Calidad y finalidad	Usar los datos solo para organizar el torneo; no reutilizarlos para publicidad sin consentimiento.	Política y permisos	El sitio público no muestra datos personales; los sponsors reciben solo totales.
Derechos de los titulares	Acceso, rectificación, supresión y oposición con proceso y plazos.	Procedimiento interno + herramienta de soporte	Sin herramienta (E28-04): hoy se resolvería a mano.
Seguridad	Medidas técnicas y organizativas (cifrado, accesos, auditoría), registro de incidentes y aviso.	Documento 1, sección 8	**Parcial:** aislamiento por liga (RLS), cifrado, "Ver DNI" con registro de quién lo vio, archivos por links firmados de 5 minutos con registro, acceso del staff de Gregal auditado. Falta 2FA del staff, backups, pentest (E29).
Transferencias internacionales	Si la nube, el BSP o el proveedor de verificación está fuera del país, verificar el nivel de protección y firmar cláusulas.	Contratos con proveedores	Pendiente: proveedores sin elegir.
Retención y borrado	Plazos por tipo de dato (ej. documentos de identidad y aptos); eliminación segura.	Jobs de borrado	**Implementado (provisorio):** borrado automático diario de los documentos rechazados a los 30 días, de los vencidos a los 365 días del vencimiento y de los registros de acceso a los 730 días.
Imagen y fotos	Consentimiento para publicar fotos y tarjetas, especialmente de menores.	Permisos de perfil y de partido	**Implementado (provisorio):** consentimiento de imagen por jugador (en menores, el del tutor). No hay fotos de partido todavía.

Reglas de producto derivadas (propuestas)

- No publicar nunca DNI, fecha de nacimiento exacta, teléfono ni domicilio. *Hoy:* en el sitio público el nombre sale con iniciales por defecto y cada jugador elige apodo o iniciales; los menores sin consentimiento no tienen perfil y aparecen solo con iniciales.
- Pedir el mínimo de documentación; el organizador elige qué es obligatorio por torneo.
- Acceso a documentos solo para roles autorizados y con registro.
- La selfie y la comparación facial son datos biométricos: requieren consentimiento expreso y evaluación legal específica antes de implementarlas. Por defecto, revisión humana. *Hoy:* la selfie está apagada (no disponible) y toda la revisión es humana.
- Los jugadores que se dan de baja pueden pedir que se borren sus datos; se conserva solo lo imprescindible por obligación legal o para la integridad de los resultados deportivos (dato anonimizado). *Hoy:* no hay

herramienta para estos pedidos (E28-04).

Flujos nuevos a revisar con el abogado

Flujo (ya en el producto)	Qué hay que revisar
Cuenta del jugador	El capitán invita y el jugador crea su cuenta aceptando términos. ¿Un menor puede tener cuenta propia? ¿Con qué consentimiento y desde qué edad?
Importación desde Excel	El organizador sube planillas con nombres y DNI de terceros. Base legal, información a los jugadores y responsabilidad de la liga por esos datos.
Acceso del staff de Gregal	El panel interno ve datos de las ligas (no documentos) y cada consulta queda auditada. Definir quién accede, para qué y cómo se informa en la privacidad.
Demo pública	Cada visitante usa datos inventados, pero se usa su IP para los topes y puede pasar por un captcha de Cloudflare (Turnstile): informarlo y revisar la transferencia.
Crónica automática y tarjeta compartible	El sitio publica crónicas y tarjetas de cada partido con nombres (en iniciales o apodo). Revisar el alcance del consentimiento y el caso de menores.

2

Dinero, pagos e impuestos

Modelo de cobro

Potrero usa Mercado Pago Marketplace con split: el equipo paga, el dinero acredita en la cuenta del organizador y Mercado Pago retiene la comisión de la plataforma. La plataforma **no custodia fondos del organizador** en este diseño. Confirmar con el abogado y con Mercado Pago:

- Que ese esquema no convierte a Potrero en una entidad que requiera autorización o registro financiero (por ejemplo, como proveedor de servicios de pago u otros regímenes).
- Obligaciones frente a la **UIF** (prevención de lavado de dinero): si Potrero, como plataforma, es sujeto obligado o solo lo es la pasarela. Prever procedimientos de conocimiento del cliente razonables para organizadores.
- Condiciones de Mercado Pago: aprobación de la aplicación, requisitos de cada vendedor (identificación nivel KYC 6), responsabilidad por contracargos, reembolsos, plazos de acreditación, tarifas y prohibiciones de uso.
- Tratamiento del **retiro de dinero** de la caja del torneo: si es solo un registro contable del organizador o un movimiento real de fondos. En el segundo caso, el esquema legal cambia de manera importante. *Hoy el retiro es solo un registro* en la caja: no mueve dinero.

Preguntas nuevas por funciones ya construidas

Función	Pregunta
Seguro por jugador	El organizador puede cobrar un seguro por jugador y por fecha. Gregal no vende ni intermedia seguros: ¿alcanza con aclararlo o cobrar ese cargo por la plataforma roza la intermediación (Superintendencia de Seguros de la Nación)?
Levantar una sanción pagando	Opción del reglamento, apagada por defecto: la suspensión se levanta al pagar una multa. ¿Hay límites (menores, defensa del consumidor, reglamentos federativos)?
Pagos manuales con comprobante	El organizador registra efectivo o transferencia, completos o parciales, con un comprobante. ¿Qué valor tiene ese registro y qué obligaciones fiscales del organizador hay que recordarle?
Sponsors en la caja	Los cobros a sponsors entran en la caja del torneo. Es ingreso del organizador: ¿cómo se aclara que la facturación es suya?

Impuestos y facturación de Potrero

Tema	Pregunta para el contador
Régimen	¿Monotributo, responsable inscripto, o sociedad? Impacto de la comisión y de ingresos del exterior si hay clientes en otros países.
IVA	La comisión de Potrero, ¿lleva IVA? ¿El organizador lo puede computar o es consumidor final? Cambia el precio efectivo.
Ingresos Brutos	Alta por jurisdicción, alícuotas según provincia de los clientes.
Facturación electrónica	Emisión mensual de comprobantes por cada organización; integración o proceso manual.
Retenciones y percepciones	Retenciones que pueda aplicar Mercado Pago al organizador y su efecto en la rendición.
Tipo de cambio	Costos en dólares (nube, mensajería) frente a ingresos en pesos: tratamiento y cobertura.

Tareas del organizador (informar, no asumir)

Cada organizador responde por su propia situación fiscal respecto de lo que cobra a los equipos (facturación, monotributo, etc.). Potrero debe aclarar en los términos que **no presta asesoramiento fiscal ni contable** al organizador, aunque la caja facilite los reportes.

3

Contratos y documentos a preparar

Documento	Contenido mínimo	Estado
Términos y condiciones para organizadores	Servicio, precios y comisiones, pagos, responsabilidades, uso aceptable, propiedad de datos, suspensión, baja, ley aplicable y jurisdicción, límites de responsabilidad, nivel de servicio.	Pendiente
Contrato de tratamiento de datos (con cada liga)	Quién es responsable/encargado, instrucciones, seguridad, subencargados, devolución y borrado al finalizar, auditoría, notificación de incidentes.	Pendiente
Acuerdo de liga fundadora	Beneficios (2,5 % de por vida, condiciones), obligaciones (torneo piloto, datos de cobros, feedback, testimonio), plazo, confidencialidad, qué pasa si se cambia el modelo.	Pendiente
Términos para capitanes, jugadores y público	Uso de la cuenta, reglas de conducta, contenido, pagos y reembolsos del equipo.	El jugador ya los acepta en la app (versionados); falta el texto legal
Política de privacidad (pública)	Qué datos se recogen, para qué, con quién se comparten, derechos, plazos, contacto.	Pendiente
Política de cookies y analítica	Qué se mide y cómo se informa.	Pendiente. Hoy solo cookies propias de sesión y ninguna analítica (E27-04); las métricas de sponsors no usan cookies
Consentimiento de tutor	Autorización para participar, tratar datos y publicar imagen; versionado.	Flujo en la app (versionado); falta el texto legal
Política de reembolsos y reclamos de pago	Quién reembolsa, plazos, qué hace Potrero y qué el organizador.	Pendiente. El producto todavía no tiene reembolsos (E06-12)
Acuerdo para sponsors	Espacios, medición, categorías prohibidas, derechos de uso de marca.	Pendiente
Contratos con proveedores	Mercado Pago, BSP de WhatsApp, nube, email: confidencialidad, datos, niveles de servicio.	Pendiente
Contratos de personal y colaboradores	Confidencialidad, propiedad intelectual del código y diseño, acceso a datos sensibles.	Pendiente

Defensa del consumidor y comercio electrónico

Los equipos y jugadores que pagan por internet pueden ser consumidores frente al organizador y a la plataforma. Consultar: información clara de precios y cargos, **botón de arrepentimiento** y plazos de revocación aplicables, atención de reclamos y condiciones de reembolso de inscripciones, y si las reglas cambian cuando quien cobra es el organizador y no la plataforma.

4

Marca, nombre y propiedad intelectual

- **Nombre:** buscar "Potrero" en el registro de marcas del INPI (clases de software y servicios deportivos) y en dominios `.com.ar` / `.com` y redes. Si está tomado o es muy similar a una marca existente, cambiar antes de invertir en identidad.
- **Registro:** presentar la solicitud de marca (nombre y logo) en las clases relevantes; considerar registro en otros países si se prevé expansión.
- **Propiedad del código y diseño:** contratos que cedan a la empresa los derechos de lo creado por empleados y contratistas; registro del software si se considera conveniente.
- **Licencias de terceros:** inventario de bibliotecas open source y sus licencias; tipografías (Geist es de licencia abierta; verificar), imágenes e íconos.
- **Contenido de usuarios:** escudos, fotos y textos: los términos deben otorgar la licencia necesaria para mostrarlos y a la vez exigir que el usuario tenga derecho a subirlos.

5

Comunicaciones y marketing

Canal	Requisito / riesgo	Acción
WhatsApp Business	Políticas de Meta: consentimiento previo (opt-in), plantillas aprobadas, calidad de mensajes; riesgo de bloqueo del número.	Recoger opt-in explícito; plantillas transaccionales; mantener la calidad.
Email	Consentimiento para comunicaciones comerciales; opción de baja; separación entre transaccional y marketing.	Preferencias de comunicación por usuario.
Llamadas y mensajes comerciales	Verificar si aplica el registro "No Llame" y otras limitaciones a la prospección de nuevos clientes.	Revisar con el abogado antes de campañas masivas.
Publicidad de Potrero	No afirmar comparaciones con la competencia sin respaldo; no prometer funciones inexistentes.	Revisión de piezas; guía de ventas, documento 4.
Testimonios y casos de éxito	Autorización por escrito de la liga y de las personas que aparezcan.	Formulario de autorización.

6

Sponsors y contenido

- **Categorías sensibles:** apuestas, alcohol, tabaco y otras en torneos con menores. Propuesta: no aceptarlas donde haya menores; para las apuestas en línea, verificar la normativa provincial aplicable.
- **Publicidad dirigida a menores:** restringida; definir reglas de exhibición según el público de cada torneo.
- **Transparencia:** señalar claramente cuándo algo es publicidad.
- **Uso de marcas de terceros:** sponsors que aportan logos; revisar derechos y condiciones.
- **Datos para reportes:** reportes de impresiones y clics son agregados; no entregar datos personales a sponsors sin consentimiento.

IMPLEMENTADO, A VALIDAR CON EL ABOGADO

El módulo de sponsors ya aplica estas reglas: rechaza apuestas, alcohol y tabaco en torneos con jugadores menores; cada organización puede rechazar rubros; los espacios llevan la marca "Publicidad"; y las impresiones y clics se cuentan por día, sin cookies ni datos del visitante. Falta el acuerdo para sponsors (sección 3) y revisar la normativa provincial de apuestas.

Responsabilidad por el contenido

Crónicas automáticas, fotos y comentarios pueden generar reclamos (honor, imagen, derechos). Preparar: política de contenido, canal de denuncias, moderación y proceso de retiro rápido.

7

Responsabilidad, seguros y riesgos deportivos

- **Lesiones y accidentes:** Potrero no organiza los partidos ni controla la cancha. Los términos deben dejar claro que la responsabilidad deportiva, de seguridad y de seguros es de la liga y del organizador. Aun así, verificar con el abogado la exposición por exigir o verificar documentación (aptos físicos): la plataforma registra el documento, pero no certifica la aptitud médica.
- **Seguro de responsabilidad civil y ciber:** cotizar cobertura para la empresa (errores y omisiones, protección de datos).
- **Decisiones disciplinarias:** la plataforma ejecuta las reglas definidas por la liga; las sanciones son decisión del tribunal del organizador. Dejarlo expreso para que los reclamos de jugadores y equipos se dirijan a la liga. Hoy el producto tiene un **tribunal** con expediente, informe, descargo del equipo (lo carga el capitán), resolución y multa como cargo al equipo: la plataforma ofrece el procedimiento, pero quien resuelve es el tribunal de la liga.
- **Seguro de los jugadores:** el organizador puede cobrar un seguro por jugador para pagar la póliza que él contrata. Gregal no vende, no elige ni garantiza seguros: los términos tienen que decirlo y la cobertura es responsabilidad de la liga.
- **Fallas del servicio:** definir límites de responsabilidad e indemnización razonables, nivel de servicio y compensaciones (por ejemplo, créditos) ante caídas en fechas críticas.
- **Fraude:** pagos con tarjetas robadas, equipos que reclaman un pago; definir quién responde con Mercado Pago y cómo se reparte entre plataforma, organizador y equipo.

8

Plan de trabajo legal

#	Tarea	Responsable	Plazo
1	Elegir estudio jurídico y contador con experiencia en tecnología y datos personales.	Dirección	Noviembre 2026
2	Búsqueda de marca en INPI y verificación de dominios y redes; decisión de nombre.	Dirección + abogado	Noviembre 2026
3	Definir forma societaria y régimen fiscal.	Abogado + contador	Noviembre–diciembre 2026
4	Consulta sobre menores, DNI, aptos físicos y biometría; definir consentimientos y edad.	Abogado	Diciembre 2026
5	Acuerdo con Mercado Pago y revisión del esquema marketplace/UIF.	Dirección + abogado	Diciembre 2026 – enero 2027
6	Redactar términos (incluidos los del jugador, que la app ya hace aceptar), privacidad, contrato de datos y acuerdo de liga fundadora.	Abogado	Enero–febrero 2027
7	Registro de bases de datos, si corresponde.	Abogado	Antes de la beta (marzo 2027)
8	Seguros y contratos con proveedores.	Dirección	Marzo 2027
9	Auditoría de privacidad y revisión final antes del lanzamiento.	Abogado + tech lead	Julio 2027, antes del lanzamiento (documento 5)

Preguntas para la primera reunión con el abogado

1. ¿Debemos registrar bases de datos? ¿Quién (liga, Potrero o ambos) y cuándo?
2. ¿Qué consentimientos exigimos para menores de 13, 13–17 y mayores? ¿Cómo se acredita la relación con el tutor?
3. ¿Un apto físico es dato sensible? ¿Guardamos el archivo o solo el estado y la fecha? (Hoy se guarda el archivo, en almacenamiento privado y con cada acceso registrado.)
4. ¿Podemos usar selfie y comparación facial? ¿Con qué consentimiento y proveedor?
5. Con el esquema de split de Mercado Pago, ¿qué autorizaciones necesitamos y cuáles son nuestras obligaciones frente a la UIF?
6. ¿Qué forma jurídica conviene para empezar y para recibir inversión?
7. ¿Cómo repartimos la responsabilidad entre liga, plataforma y Mercado Pago en reembolsos y fraude?
8. ¿Qué requisitos tiene la publicidad de apuestas o alcohol en torneos con menores?
9. ¿Qué cláusulas son indispensables en los términos con las ligas fundadoras?
10. ¿Un menor puede tener cuenta propia de jugador? ¿Desde qué edad y con qué consentimiento?
11. ¿Qué base legal tiene la liga para importar planillas con DNI de sus jugadores, y qué tenemos que informarles?
12. ¿Cobrar un seguro por jugador por la plataforma tiene alguna implicancia como intermediación de seguros?
13. ¿Es válido que el reglamento permita levantar una suspensión pagando una multa, también con menores?
14. ¿Qué hay que informar sobre la demo pública (IP, captcha de un tercero) y sobre el acceso auditado del staff de Gregal?
15. ¿Las crónicas y tarjetas de partido con iniciales o apodo necesitan un consentimiento aparte?

Las normas y plazos mencionados son referencias a verificar con profesionales matriculados. Documento de trabajo, no es una opinión legal.

gregal.tech

Potrero es un producto de Gregal Tech. Este documento forma parte del set de 6 documentos de trabajo del proyecto; ante cualquier diferencia con otro material, vale lo que dicen estos documentos.

gregal.tech
gregaltech.sf@gmail.com
San Francisco, Córdoba